

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2144/2536

นายแก้ว แสงพยัพ กับพวก

โจทก์

นางอมรรัตน์ รวงผึ้งทอง กับพวก

จำเลย

นายแก้ว แสงพยัพ ที่ 1, นางจรัส แสง
พยัพ ที่ 2 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้ โจทก์ทั้งสองเห็นว่าฎีกาดังกล่าว เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้อง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 โปรดมีคำสั่งยก ฎีกาของจำเลยที่ 1 เสีย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4387 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินดังกล่าวกลับเป็นชื่อของโจทก์ที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดตามเดิม หากจำเลยที่ 1 ไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำ พิพากษาแทนการแสดงเจตนา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 110)

โจทก์ทั้งสองยื่นคำแก้ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 122,121)

คำสั่ง

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของกลุ่มความฝ่ายหนึ่งไว้แล้ว หากกลุ่มความอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านไว้ในคำแก้ฎีกา หากมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของกลุ่มความฝ่ายหนึ่งไว้แล้ว หากกลุ่มความอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านไว้ในคำแก้ฎีกา หากมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ